

CONTRATO DE OPERAÇÃO COMERCIAL

6 (seis) meses

SUMÁRIO

1. PARTES
2. CONSIDERAÇÕES
3. OBJETO
4. COMISSÃO POR VENDAS REALIZADAS
5. PRAZO DE VIGÊNCIA
6. DO FLUXO FINANCEIRO E GATILHOS DE FATURAMENTO
7. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8. ORIENTAÇÕES GERAIS
9. USO DE IMAGEM
10. PROPRIEDADE INTELECTUAL
11. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
12. RESCISÃO
13. DISPOSIÇÕES GERAIS
14. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE
15. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO
16. PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)
17. NÃO ALICIAMENTO E NÃO CONTRATAÇÃO
18. ASSINATURA DIGITAL
19. FORO

1. PARTES

CONTRATANTE: GENEALOGIQ GLOBAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 65.360.796/0001-39, com sede na Avenida Brasil Oeste, nº 1111, Bairro Centro, Passo Fundo/RS, CEP 99.025-013, e-mail: douglaspedro@genealogiqglobal.com, neste ato representada por seu sócio e representante legal, **DOUGLAS BATISTA PEDROSO**, adiante denominada **CONTRATANTE**;

CONTRATADA: UM POR CENTO INVESTIDOR MARKETING LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n. 36.465.187/0001-46, com sede na Alameda Rio Negro, n. 1030, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, Barueri, SP, CEP 06.454-000, e-mail contratos@ogruposilva.com.br, adiante denominada **CONTRATADA**.

2. CONSIDERAÇÕES

2.1. A CONTRATADA é uma empresa atuante na área de Treinamento Comercial e Treinamento de Marketing, tendo como um de seus objetos sociais o treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

2.2. A CONTRATADA tem em seu quadro social Antônio da Silva, especialista em Marketing Digital e Finanças, estando no mundo digital há quase 5 (cinco) anos e tendo faturado mais de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

2.3. A CONTRATADA é idealizadora do modelo "Operação", cujo objetivo é proporcionar à CONTRATANTE acesso a estrutura comercial, estrutura de marketing, networking qualificado e indicação de leads comerciais.

2.4. O presente contrato é de prestação de serviços e parceria comercial, não importando em risco algum para a CONTRATADA, que prestará seus serviços de forma clara e objetiva, envidando seus maiores esforços.

2.5. As partes foram assistidas por advogados na negociação, dispuseram de tempo e condições adequadas para avaliar e discutir todas as cláusulas e condições constantes deste contrato, cuja celebração é pautada pelos princípios da probidade e boa-fé.

2.6. Tratando-se de relação empresarial paritária entre pessoas jurídicas (B2B), as partes declaram expressamente que o presente contrato não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), aplicando-se exclusivamente às normas do Código Civil de 2002 e legislação empresarial pertinente.

3. OBJETO

3.1. O presente contrato tem como objeto o estabelecimento de uma parceria comercial entre as partes, denominada "Operação Comercial", com as seguintes obrigações e benefícios:

a) Indicação de CLOSERS e SDRs

Indicação de vagas através de banco de talentos mapeado;

Garantia de novas indicações de profissionais sem custo adicional em caso de demissão/desistência nos termos deste contrato.

b) Gestão Comercial

Auditoria e análise das reuniões comerciais enviadas pela CONTRATANTE;

Envio de revisão semanal sobre a performance da operação comercial, conforme documentos enviados pela CONTRATANTE.

c) Performance Comercial

Reuniões semanais em grupo voltadas à análise geral de estratégias comerciais, revisão de indicadores de desempenho (KPIs) e compartilhamento de melhores práticas, com orientações gerais aplicáveis aos participantes.

d) Treinamento Comercial

Acesso para a equipe da CONTRATANTE voltada à melhoria da abordagem comercial, a Capacitação coletiva, para tratamento de objeções e aumento de conversão em vendas.

e) Material Comercial Estruturado

Criação e desenvolvimento de Playbook de Treinamento Individual customizado para o time comercial da CONTRATANTE;

Na entrega inicial e com acesso durante a vigência do contrato.

f) Grupo de Suporte Exclusivo e Gerência

Canal de comunicação individualizado para a empresa da CONTRATANTE, com a presença dedicada de um Gerente de Operações para acompanhamento diário do projeto. O prazo para resposta às demandas é de 48 horas, considerando apenas o horário comercial, das 08h00 às 18h00.

g) Suporte Operacional

Disponibilização de canal estruturado via WhatsApp Corporativo para interação direta com o time de especialistas da CONTRATADA, destinado à resolução de dúvidas e acompanhamento operacional quanto à implementação das metodologias. O prazo para resposta às demandas é de 48 horas, considerando apenas o horário comercial, das 08h00 às 18h00.

h) Biblioteca Estratégica

Acesso a repositório com os materiais utilizados na metodologia do programa. Disponibilidade contínua durante o programa.

Bônus

Reunião semanal em grupo liderada diretamente pelo especialista Antônio da Silva;

Direcionamento de estratégias avançadas para geração de leads qualificados ao setor comercial;

Compartilhamento em primeira mão de estratégias e testes executados com sucesso pelo Grupo Silva;

Planejamento e táticas focadas em geração de caixa rápido.

3.2. A CONTRATADA poderá realizar ajustes na metodologia, cronograma ou formato das mentorias, desde que tais alterações não impliquem redução substancial dos serviços contratados.

3.3. O escopo aqui definido poderá ser ajustado mediante aditivo contratual formal, desde que haja concordância expressa de ambas as partes.

3.4. Todos os serviços descritos nesta cláusula estão sujeitos aos prazos, horários e condições específicas de execução constantes deste contrato e nos termos aditivos relacionados a suporte, treinamento e acesso a recursos.

4. DA COMISSÃO POR VENDAS REALIZADAS

4.1. A CONTRATADA fará jus a uma comissão de **10% (dez por cento)** sobre o valor líquido das vendas de produtos e serviços da CONTRATANTE decorrentes ou provenientes das estratégias, ações e campanhas desenvolvidas pela CONTRATADA durante a vigência deste contrato, nos termos desta cláusula.

4.2. Para os fins deste contrato, considera-se "venda efetivada" aquela em que houver confirmação de pagamento pelo cliente final, independentemente da forma de pagamento utilizada, inclusive boleto, cartão, PIX, transferência, parcelamento, financiamento ou qualquer outro meio admitido pela CONTRATANTE.

4.3. A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA relatório mensal das vendas realizadas, contendo, no mínimo, a identificação do lead, a data da venda, o valor bruto recebido e a situação do pagamento, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a conclusão da venda.

4.4. A CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento do relatório para apresentar eventual contestação fundamentada, acompanhada da documentação pertinente. A ausência de contestação nesse prazo não implicará aceitação tácita dos valores informados nas hipóteses de erro material, omissão de venda ou fraude.

4.5. O pagamento da comissão devida será efetuado pela CONTRATANTE até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da confirmação do pagamento da venda pelo cliente final.

4.6. Em caso de divergência quanto à origem do lead, presumir-se-á válida a origem indicada pela CONTRATADA, cabendo à CONTRATANTE o ônus de demonstrar, por prova suficiente em sentido contrário, origem diversa.

4.7. A CONTRATANTE compromete-se a não praticar atos destinados a contornar, suprimir ou frustrar o pagamento da comissão devida à CONTRATADA, inclusive por meio de postergação artificial da contratação, alteração de canal de fechamento ou qualquer outro expediente com finalidade evasiva.

4.8. Verificada a concretização de venda pela CONTRATADA sem o correspondente pagamento da comissão, ficará caracterizado inadimplemento contratual, sendo devidos à CONTRATADA, sem prejuízo de outras medidas cabíveis:

I – A comissão integral prevista neste contrato;

II – Multa não compensatória equivalente a 100% (cem por cento) do valor da comissão devida;

III – Indenização por eventuais perdas e danos adicionais.

4.9. Para o serviço de indicação via banco de vagas presente no objeto deste contrato, a obrigação consistirá em encaminhar perfis profissionais, incluindo, mas não se limitando a:

a) Alinhamento do perfil e escopo das vagas;

b) Abertura e divulgação das vagas;

c) Encaminhamento de candidatos do banco de talentos;

d) Encaminhamento dos candidatos considerados compatíveis com o perfil definido;

e) Participação dos candidatos em entrevista(s) com a CONTRATANTE, caso esta entenda necessário;

f) Acompanhamento do processo seletivo até a definição final dos candidatos aprovados.

4.10 A CONTRATANTE não possui a obrigação de realizar a contratação imediata das vagas de SDR e Closer, restando a seu exclusivo critério a definição do momento oportuno para o início do processo seletivo.

Parágrafo Único: A partir do momento em que a CONTRATANTE comunicar formalmente, por escrito, através do grupo de atendimento, sua decisão de proceder com a contratação de SDR e/ou Closer, a CONTRATADA terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento desta comunicação, para indicar do seu banco de talentos candidatos aptos ao preenchimento das funções, observados o perfil e o escopo previamente alinhados entre as partes.

4.10.1. Para o modelo de contratação das vagas de SDR e Closer (sendo 1 (uma) vaga de cada), aplica-se garantia de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de início do profissional contratado. Dentro desse período, o profissional poderá ser substituído por outro, mediante nova indicação de profissionais, sem custos adicionais, apenas uma única vez, nos seguintes casos:

I – Desistência do candidato antes do início das atividades;

II – Desligamento realizado por iniciativa da CONTRATANTE;

III – Desligamento por iniciativa do profissional (pedido de demissão) ou abandono do posto.

4.10.2. Na hipótese de reposição prevista no item anterior, a CONTRATADA realizará nova indicação de candidatos via banco de talentos para o preenchimento da respectiva vaga, observadas as mesmas condições de perfil e escopo anteriormente alinhadas entre as

partes.

4.10.3. A contratação final dos profissionais selecionados será realizada diretamente pela CONTRATANTE, correndo por sua exclusiva responsabilidade todos os atos relacionados à admissão, formalização contratual, remuneração, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, gestão do vínculo e eventual desligamento.

4.10.4. A aprovação final, proposta financeira, assinatura de contrato de trabalho ou instrumento equivalente, admissão, registro, integração e gestão do colaborador serão de inteira responsabilidade da CONTRATANTE.

4.10.5. A contratação dos profissionais selecionados será realizada diretamente pela CONTRATANTE, inexistindo qualquer vínculo empregatício, societário ou de subordinação entre a CONTRATADA e os candidatos ou profissionais apresentados.

5. PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1. A prestação dos serviços ora contratados terá vigência de 6 (seis) meses, com início em 14 de agosto de 2026 e término em 14 de fevereiro de 2027, não havendo prorrogação automática.

5.2. Eventual prorrogação deverá ser formalizada por meio de aditivo contratual, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do término da vigência.

6. DO APOORTE ESTRATÉGICO FINANCEIRO

6.1 As partes convencionam que, em razão deste contrato, a CONTRATANTE realizou um aporte estratégico financeiro total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinado à mobilização da equipe, abertura dos canais de atendimento, pacote de largada da Consultoria de Orientação e Estratégia e demais entregas iniciais previstas no Objeto, quitado via Pix em 14 de agosto de 2026.

6.2. Parte das formas de pagamento acima pode estar sujeita à cobrança de determinadas taxas da plataforma e/ou da instituição financeira responsável pela transação, devendo a CONTRATANTE consultar as condições junto à plataforma e/ou instituição no momento da escolha da forma de pagamento, não cabendo à CONTRATADA prestar quaisquer esclarecimentos nesse sentido e/ou se responsabilizar por eventuais taxas cobradas.

6.3. Ressalvada a hipótese da Cláusula 6.4, as partes convencionam que o contrato é celebrado em caráter de irretratabilidade, inexistindo direito a reembolso. Contudo, em hipótese excepcional de restituição mediante comum acordo, serão retidos do montante a ser devolvido à CONTRATANTE os custos operacionais relativos a taxas administrativas, tarifas bancárias, encargos de operadoras de crédito, tributos incidentes sobre a transação e proporcionalização dos serviços prestados durante a vigência do contrato.

6.4. GARANTIA DE RETORNO SOBRE O APOORTE: A CONTRATADA garante que, caso

a CONTRATANTE implemente substancial e adequadamente as estratégias, metodologias e orientações fornecidas no âmbito deste contrato e, ainda assim, não obtenha receita líquida (faturamento deduzidos impostos e taxas de plataforma) igual ou superior ao valor do aporte previsto na Cláusula 6.1, alínea "a", no prazo de 6 (seis) meses contados da assinatura deste instrumento, a CONTRATANTE poderá requerer, em prazo de 60 (sessenta) dias após o término da vigência do contrato, a devolução pela CONTRATADA de 100% (cem por cento) do valor do aporte.

6.4.1. A comprovação da implementação substancial e adequada das estratégias caberá à CONTRATANTE, nos termos do ônus probatório já previsto nas Cláusulas 8.6 e 12.6, mediante documentação e evidências verificáveis, bem como a não ocorrência do benefício financeiro previsto na Cláusula 6.4.

6.4.2. Esta devolução constitui exceção expressa e específica à regra de irretratabilidade da Cláusula 6.3, à ausência de garantia de resultado da Cláusula 11.1 e à retenção prevista na Cláusula 12.2, aplicando-se unicamente à hipótese aqui prevista

7. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1. As partes conjuntamente se obrigam a:

- a. Cumprir todas as obrigações descritas no presente acordo, bem como agir de modo a dar fiel cumprimento ao pactuado;
- b. Fornecer à outra parte todas as informações e documentos, de sua parte, que se fizerem necessários para o cumprimento contratual e/ou em decorrência de exigências legais;
- c. Verificar e solucionar eventuais reclamações e problemas quando do cumprimento do presente contrato;
- d. Fiscalizar e orientar seus funcionários, colaboradores e prepostos acerca das estipulações do presente contrato;
- e. Manter a confidencialidade estrita do presente contrato;
- f. Agir com probidade, lealdade e boa-fé em todas as fases de execução contratual.

7.2. São obrigações da CONTRATANTE:

- a. Fornecer à CONTRATADA todas as informações e elementos necessários ao início e ao desenvolvimento do presente contrato, respeitando os prazos indicados, a fim de evitar atrasos ou interrupções dos serviços;
- b. Efetuar os aportes financeiro e pagamentos, aos termos da Cláusula 6 deste contrato;
- c. Manter a comunicação com a CONTRATADA preferencialmente através do WhatsApp, seja para sanar dúvidas ou obter informação referentes à execução dos serviços;
- d. Responsabilizar-se, exclusivamente, pelos tributos que sejam devidos em decorrência, direta ou indiretamente, de sua atividade;

- e. Cumprir as demais obrigações contratuais elencadas nas demais cláusulas e disposições deste contrato;
- f. Preservar a imagem da CONTRATADA, sócios e colaboradores tomando todos os cuidados necessários;
- g. Preservar a reputação, a imagem institucional e a credibilidade comercial uma da outra, abstendo-se de realizar qualquer declaração pública ou privada que possa prejudicar a imagem, reputação ou posicionamento de mercado da outra parte durante a vigência deste contrato e pelo prazo de 3 (três) anos após o seu término;
- h. Publicar materiais em nome da CONTRATADA somente com sua prévia e expressa autorização por escrito;
- i. Respeitar a legislação vigente aplicável à atividade publicitária;
- j. Fornecer relatórios mensais de vendas oriundas dos leads indicados, de forma fidedigna e completa.

7.3. São obrigações da CONTRATADA:

- a. Manter a comunicação com a CONTRATANTE preferencialmente através do aplicativo WhatsApp;
- b. Responsabilizar-se exclusivamente pelos tributos que sejam devidos em decorrência de sua atividade;
- c. Preservar a imagem da CONTRATANTE;
- d. Publicar materiais em nome da CONTRATANTE somente mediante sua prévia e expressa autorização por escrito;
- e. Respeitar a legislação vigente aplicável à atividade publicitária;
- f. Empenhar-se no desenvolvimento dos serviços contratados, envidando seus melhores esforços para o sucesso da parceria, observando-se sempre que se trata de obrigação de meio e não de resultado.
- g. Preservar a reputação, a imagem institucional e a credibilidade comercial uma da outra, abstendo-se de realizar qualquer declaração pública ou privada que possa prejudicar a imagem, reputação ou posicionamento de mercado da outra parte durante a vigência deste contrato e pelo prazo de 3 (três) anos após o seu término;

8. ORIENTAÇÕES GERAIS

8.1. A CONTRATADA e sua equipe monitoram as atividades em todas as plataformas utilizadas, reservando-se ao direito de notificar a CONTRATANTE a excluir ou banir qualquer mensagem, sempre que constatada a violação das normas e diretrizes previamente estabelecidas entre as partes, ou ainda em caso de conteúdo considerado inadequado, ofensivo, ilegal ou prejudicial à boa convivência e aos objetivos do contrato.

8.2. A CONTRATANTE concorda em não utilizar as plataformas para compartilhar ou

transmitir conteúdo ou materiais:

- a) Ilegais, violentos, obscenos, de spam, invasores de privacidade, caluniosos, injuriosos ou difamatórios;
- b) Que violem quaisquer direitos autorais, marcas, patentes, segredos comerciais;
- c) Que prejudiquem menores em qualquer aspecto;
- d) De ideologia política, sejam campanhas ou materiais publicitários político-partidários; e) De concorrentes da CONTRATADA;
- f) Códigos de programação projetados para interferir na funcionalidade de quaisquer sistemas;
- g) Conteúdos divergentes do propósito inicial da parceria.

8.2.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

- a. Comunicar-se com educação, respeito e cordialidade com a CONTRATADA e sua equipe;
 - b. Adotar postura profissional e colaborativa em todas as interações; c. Utilizar linguagem adequada e respeitosa em toda a comunicação.
- 8.2.2. Consequências do descumprimento:

- a. Violação das normas contratuais;
- b. Possibilidade de suspensão ou rescisão do contrato por justa causa; c. Responsabilização civil e/ou criminal, conforme a gravidade da conduta.

8.3. A CONTRATANTE concorda que é vedado o anonimato e, dessa forma, fornecerá informações verdadeiras para o cadastro e solicitações da plataforma da CONTRATADA.

8.4. É expressamente proibido à CONTRATANTE compartilhar, ceder, vender, licenciar ou transferir conteúdos de autoria da CONTRATADA a terceiros.

8.5. A implementação das estratégias, métodos, processos e orientações fornecidos pela CONTRATADA é de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE. Os resultados dependerão diretamente da capacidade de execução, dedicação, estrutura operacional e condições de mercado da CONTRATANTE.

8.6. Na hipótese de eventual questionamento acerca da eficácia das estratégias, caberá à CONTRATANTE demonstrar, de forma documental e verificável, que realizou a implementação substancial e adequada das orientações estratégicas recebidas.

8.7. O acesso a mentores, consultores e membros da equipe da CONTRATADA ocorrerá dentro dos limites operacionais e da agenda estabelecida pela CONTRATADA, não configurando disponibilidade irrestrita ou atendimento individual ilimitado.

9. USO DE IMAGEM

9.1. A CONTRATANTE licencia o uso de sua imagem pessoal de seus colaboradores e sócios e, em caso de pessoa jurídica, de sua marca e da imagem de seus sócios, à

CONTRATADA, de forma gratuita, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da assinatura deste contrato.

9.2. As imagens e vídeos, ora licenciados, serão utilizados com a finalidade de divulgação das atividades e serviços da CONTRATADA, sem limitação no número de inserções.

9.3. Após o fim do prazo de licenciamento, as imagens da CONTRATANTE serão eliminadas dos materiais de divulgação ativos.

9.4. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE, em caráter não exclusivo, intransferível e limitado à vigência deste contrato, a utilizar sua imagem, voz e nome exclusivamente em materiais de divulgação institucional. Fica expressamente vedado ao CONTRATANTE:

- a) Utilizar a imagem, voz ou nome da CONTRATADA em contexto diverso do previsto;
- b) Realizar edição ou manipulação que possa descontextualizar ou denegrir a imagem da CONTRATADA;
- c) Vincular a imagem da CONTRATADA a conteúdo ofensivo, difamatório ou incompatível;
- d) Ceder ou compartilhar a terceiros sem autorização prévia e expressa.

9.4.1. A presente autorização não abrange usos abusivos, ofensivos ou diversos da finalidade contratada.

9.4.2. Encerrada a vigência deste contrato, o CONTRATANTE não poderá produzir novos conteúdos que contenham a imagem da CONTRATADA.

9.4.3. Quando apontado o uso indevido de sua imagem, o CONTRATANTE deverá cessar imediatamente toda veiculação e retirar do ar, no prazo máximo de 2 (duas) horas, todo material sob seu controle. Descumprimento: multa diária de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) por episódio.

9.4.4. Todo material que contenha a imagem da CONTRATADA dependerá de aprovação prévia, por escrito, antes da veiculação. Prazo de até 2 (dois) dias úteis para aprovação.

10. PROPRIEDADE INTELECTUAL

10.1. A CONTRATANTE reconhece que os serviços, metodologias, conteúdos, materiais, marca, identidade visual e demais ativos relacionados à CONTRATADA são de titularidade exclusiva desta última.

10.2. Permanecem de titularidade exclusiva da CONTRATADA suas metodologias internas, estratégias, sistemas, processos, ferramentas, know-how e demais materiais.

10.3. O presente contrato não implica cessão definitiva de direitos de propriedade intelectual entre as partes.

10.4. As tratativas da execução deste contrato poderão conter segredos comerciais, invenções patenteadas e/ou patentes, bem como outros materiais de propriedade intelectual da CONTRATADA.

10.5. Fica vedado à CONTRATANTE qualquer possibilidade de reprodução, cessão e/ou

transferência dos produtos e serviços de titularidade da CONTRATADA.

10.6. As metodologias aplicadas, ensinadas e compartilhadas pela CONTRATADA são de propriedade intelectual desta. A CONTRATANTE compromete-se a não reproduzir, replicar, adaptar, comercializar ou explorar economicamente a metodologia da CONTRATADA.

10.7. A CONTRATANTE compromete-se a não realizar engenharia reversa, decomposição ou reconstrução sistemática das metodologias.

10.8. Qualquer das PARTES que viole quaisquer direitos de propriedade intelectual e autoral sofrerá:

- a. Rescisão imediata deste contrato, sem direito ao reembolso;
- b. Multa penal não compensatória equivalente a 5 (cinco) vezes o valor total do aporte, nunca inferior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais);
- c. Responsabilização por perdas e danos;
- d. Responsabilização civil e criminal cabível.

10.9. A multa prevista nesta cláusula não substitui nem se confunde com a indenização por perdas e danos, sendo cumulativa.

11. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

11.1. A CONTRATADA não garante resultados específicos de vendas, faturamento, conversão de leads ou retorno financeiro, tratando-se de obrigação de meio e não de resultado, ressalvada a garantia específica prevista na Cláusula 6.4.

11.2. A CONTRATADA não executará atividades operacionais da empresa da CONTRATANTE, limitando-se à orientação estratégica. A responsabilidade total está limitada ao valor efetivamente pago nos meses de vigência.

11.3. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA será responsável por: a. Danos indiretos ou reflexos;

b. Lucros cessantes;

c. Perda de oportunidade de negócio;

d. Expectativas comerciais frustradas;

e. Danos morais decorrentes de mera insatisfação com resultados comerciais; f. Resultados de vendas ou conversão de leads abaixo das expectativas.

11.4. A CONTRATANTE declara ter plena ciência de que o sucesso comercial depende de múltiplos fatores.

11.5. A CONTRATANTE reconhece que a atividade empresarial envolve riscos inerentes.

12. RESCISÃO

12.1. O contrato é firmado por prazo determinado (Cláusula 5.1), não se admitindo

rescisão imotivada durante a vigência, salvo acordo escrito entre as Partes.

12.2. Ressalvada a hipótese da Cláusula 6.4, que presume a conclusão do prazo total do contrato, caso a CONTRATANTE opte pela rescisão imotivada antes do término do da vigência, fica desde já ajustado que não fará jus à devolução dos valores pagos, dada a natureza continuada do serviço, os investimentos da CONTRATADA na estruturação do programa e o acesso já concedido a experiências e networking, sem prejuízo de multa não compensatória equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da Cláusula 6.1. A retenção também encontra amparo no art. 603 do Código Civil, cuja aplicação a contratos de prestação de serviços entre pessoas jurídicas foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, não configurando enriquecimento sem causa.

12.3. Na hipótese de rescisão imotivada por iniciativa da CONTRATADA, esta restituirá à CONTRATANTE o valor dos objetos não executados até a data da rescisão e, de forma proporcional ao período remunerado, o período não usufruído da vigência dos itens de prestação continuada.

12.4. Em caso de descumprimento contratual, a Parte prejudicada notificará a infratora, concedendo prazo de 10 (dez) dias para saneamento. Persistindo o descumprimento, poderá haver rescisão motivada, sem prejuízo de perdas e danos e das penalidades previstas neste contrato.

12.5. Haverá rescisão imediata, independentemente de prazo para cura, nas hipóteses de violação de propriedade intelectual, de confidencialidade ou da cláusula de não aliciamento, conduta criminosa relacionada ao objeto, insolvência, recuperação judicial ou falência, ou conduta desrespeitosa, ofensiva ou ameaçadora contra a outra Parte ou seus colaboradores.

12.6. Nas hipóteses em que for solicitado o reembolso pela CONTRATANTE em razão de rescisão ou o acionamento da garantia da cláusula 6.4, observar-se-ão, de forma sucessiva, os seguintes prazos, contados da formalização da rescisão:

a) 20 (vinte) dias para auditoria pela CONTRATADA, destinada a apurar os benefícios já usufruídos, a análise dos documentos trazidos pela CONTRATANTE para comprovação da não ocorrência do evento previsto na cláusula 6.4 os valores efetivamente devidos e os abatimentos cabíveis;

b) 5 (cinco) dias após a auditoria, para a CONTRATADA apresentar os resultados à CONTRATANTE e para a assinatura, por ambas as Partes, do termo de encerramento, que conterá cláusula de confidencialidade (NDA) e quitação recíproca;

c) 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do termo de encerramento, para o início do reembolso eventualmente apurado em favor da CONTRATANTE, sendo autorizado o parcelamento do valor.

12.6.1. O reembolso, quando devido, será líquido dos abatimentos apurados na auditoria.

O prazo da cláusula 12.6, "c" inicia após a assinatura do termo de encerramento.

12.7. A CONTRATANTE compromete-se a não realizar contestação de pagamento ("chargeback") sem prévia comunicação à CONTRATADA e concordância expressa desta.

12.7.1 Na hipótese de a CONTRATANTE adotar, perante a administradora do cartão ou instituição financeira, medida que interrompa, reverta ou estorne o pagamento de qualquer parcela (estorno ou chargeback), fica caracterizada a mora automática, reconhecida pelas partes, com vencimento antecipado da totalidade do valor pendente, podendo a CONTRATADA, sem prejuízo das medidas de cobrança, suspender de imediato a fruição dos benefícios até a regularização. Sobre a integralidade do valor em aberto (incluído o descoberto em razão do estorno ou chargeback) incidirão:

- a. correção monetária pelo IGP-M/FGV (ou IPCA, na ausência daquele); b. juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die;
- c. multa punitiva de 20% (vinte por cento);
- d. multa moratória de 2% (dois por cento);
- e. honorários de cobrança de 10% (dez por cento) na via administrativa e de 20% (vinte por cento) na via judicial.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Os direitos e obrigações ora pactuados obrigam as partes, bem como seus sucessores a qualquer título.

13.2. A CONTRATADA poderá transferir ou delegar as atribuições a terceiros sob sua responsabilidade, mediante aviso prévio, bem como que o referido terceiro deverá adotar cautelas e estar vinculado às mesmas obrigações de sigilo e conformidade com a LGPD previstas neste contrato.

13.3. As partes são totalmente independentes, sendo cada uma inteiramente responsável por seus atos, não criando vínculo empregatício nem de representação comercial.

13.4. A tolerância de uma parte para com a outra relativamente ao descumprimento de qualquer obrigação não implicará novação, moratória ou renúncia a qualquer direito.

13.5. Na hipótese de qualquer cláusula ser considerada inválida, a validade e o efeito das demais não serão afetados.

13.6. As atividades descritas não constituem qualquer vínculo de natureza empregatícia ou societária.

13.7. As comunicações relevantes e eventuais notificações deverão ser realizadas por e-mail ou outro tipo de mensagem eletrônica, através dos endereços indicados no preâmbulo.

13.8. O presente contrato prevalece e revoga qualquer outro contrato ou acordo anterior que sejam conflitantes.

13.9. Não se estabelecerá nenhum tipo de sociedade, associação, joint venture, agência, consórcio, mandato de representação ou responsabilidade solidária.

13.10. Não se estabelece qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade por parte da CONTRATADA com relação aos empregados da CONTRATANTE, e vice-versa.

13.11. Ambas se comprometem a não cometerem quaisquer atos que coloquem em descrédito ou causem prejuízo à imagem uma da outra.

13.12. Durante a vigência e pelo prazo de 2 (dois) anos após o término, a CONTRATANTE compromete-se a não contratar, aliciar ou incentivar a contratação de colaboradores da CONTRATADA.

13.12.1. Caso a CONTRATANTE viole esta cláusula, será devida multa equivalente a 20 (vinte) vezes a remuneração mensal, nunca inferior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

13.12.2. A CONTRATANTE declara que possui plena capacidade empresarial, financeira e técnica para participar do programa.

13.12.3. A CONTRATANTE declara que recebeu previamente todas as informações necessárias para compreender a natureza, o escopo e os limites dos serviços.

14. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

14.1. Obrigam-se as partes a observarem sigilo e confidencialidade sobre o conteúdo deste Instrumento e serviços prestados.

14.2. As partes deverão manter a confidencialidade de todas as informações advindas desta relação contratual, que estejam fora do domínio público.

14.3. Entretanto, estas informações confidenciais poderão ser reveladas nos seguintes casos:

- a. Em cumprimento às disposições legais, determinações judiciais ou aos despachos das entidades competentes;
- b. Em cumprimento a requerimento de órgão público ou de entidade reguladora;
- c. A fim de defender as partes de alegações de violação dos direitos de terceiros;
- d. A fim de identificar e sanar problemas técnicos;
- e. A fim de dar cumprimento às cláusulas deste instrumento.

14.4. O dever de confidencialidade permanecerá em vigor pelo prazo de 5 (cinco) anos a partir do término do presente contrato.

14.5. A violação importa na aplicação de multa penal equivalente a 5 (cinco) vezes o valor total do aporte, nunca inferior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de perdas e danos.

15. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO

15.1. Nenhuma das partes será responsável pelo inadimplemento de suas obrigações quando este decorrer de força maior ou caso fortuito, incluindo:

- a. Catástrofes naturais (terremotos, enchentes, furacões);
- b. Guerras, atos de terrorismo, comoções internas;
- c. Epidemias, pandemias e emergências de saúde pública;
- d. Greves gerais não limitadas às atividades das partes;
- e. Atos governamentais restritivos;
- f. Interrupção prolongada de serviços essenciais por culpa de terceiros.

15.2. A parte afetada deverá notificar a outra em até 5 (cinco) dias úteis da ocorrência do evento.

15.3. Durante o período de força maior, as obrigações ficarão suspensas. Se perdurar por mais de 60 (sessenta) dias, qualquer das partes poderá rescindir o contrato sem incidência de multas.

16. PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

16.1. A CONTRATANTE é a única **controladora**, nos termos do art. 5º, VI, da LGPD, dos dados pessoais de leads, clientes e contatos disponibilizados, indicados ou originados no âmbito desta operação, cabendo-lhe, com exclusividade, a definição da finalidade, da base legal e da licitude da coleta desses dados.

16.2. A CONTRATADA atua exclusivamente como **operadora** (art. 5º, VII, da LGPD), disponibilizando plataforma, tecnologia e canais de comunicação para execução das instruções documentadas da CONTRATANTE, sem poder de decisão sobre finalidade, origem ou licitude da base de dados.

16.3. O fato de o tratamento ocorrer em infraestrutura, plataforma ou canal de titularidade da CONTRATADA não a converte em controladora, tratando-se de meio técnico de execução das instruções da CONTRATANTE, nos termos do art. 39 da LGPD.

16.4. A CONTRATANTE declara e garante que:

A) possui base legal válida, nos termos do art. 7º da LGPD, para a coleta e o tratamento de todos os dados pessoais disponibilizados ou indicados à CONTRATADA;

B) obteve consentimento específico, informado e documentado dos titulares para recebimento de comunicações via e-mail, SMS e WhatsApp, quando essa for a base legal aplicável; e

C) é responsável pela veracidade, origem lícita e atualização dos dados fornecidos.

16.5 A CONTRATANTE indenizará e manterá indene a CONTRATADA, seus sócios e colaboradores, de toda e qualquer sanção administrativa, condenação judicial, indenização

a titular ou custo de defesa decorrente de: (i) ausência, invalidade ou revogação de base legal/consentimento não comunicada à CONTRATADA; (ii) origem irregular dos dados ou leads fornecidos; (iii) instrução da CONTRATANTE que, se seguida pela CONTRATADA, resulte em violação da LGPD.

16.6. A CONTRATADA poderá recusar-se a executar, ou suspender de imediato, qualquer instrução da CONTRATANTE que considere, de má-fé, manifestamente ilícita ou desprovida de base legal aparente, comunicando o fato à CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas, sem que isso configure inadimplemento contratual ou gere responsabilidade da CONTRATADA por eventual atraso ou dano decorrente da suspensão.

16.7. A CONTRATADA poderá utilizar, no curso normal de sua operação, seus provedores tecnológicos habituais (infraestrutura de nuvem, API de disparo de WhatsApp, ferramentas de CRM e correlatas), bastando comunicação geral prévia ou disponibilização de lista atualizada mediante solicitação da CONTRATANTE, dispensada anuência prévia caso a caso, desde que exigido de tais provedores nível de proteção compatível com a LGPD.

16.8. O tratamento cessará nas hipóteses do art. 15 da LGPD, procedendo-se à eliminação dos dados no prazo de até 90 (noventa) dias após o término da relação contratual;

16.9 Fica expressamente ressalvado o direito da CONTRATADA de reter dados, comunicações, registros de interação (incluindo WhatsApp, e-mail e CRM) e evidências de consentimento/opt-in pelo prazo prescricional aplicável (mínimo de 5 anos, nos termos do art. 206 do Código Civil, ou prazo superior se houver processo em curso), com fundamento no exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral (art. 7º, VI, e art. 16, III, da LGPD), inclusive para fins de defesa própria ou da CONTRATANTE em disputas com titulares.

16.10. A CONTRATADA adotará medidas técnicas e administrativas comercialmente razoáveis para proteção dos dados tratados em sua plataforma (art. 46 da LGPD), sendo sua obrigação de meio, não de resultado, ressalvado dolo ou culpa grave comprovados.

16.11. A CONTRATADA comunicará à CONTRATANTE, em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas da ciência, qualquer incidente de segurança que possa afetar dados pessoais tratados em sua plataforma, cabendo exclusivamente à CONTRATANTE, na qualidade de controladora, a avaliação de risco relevante e o cumprimento do prazo de 3 (três) dias úteis de comunicação à ANPD e aos titulares, nos termos do art. 48 da LGPD e da Resolução CD/ANPD nº 15/2024;

16.12.1 A CONTRATADA não assume, por força desta cláusula, qualquer obrigação de comunicação direta à ANPD ou aos titulares, exceto se expressamente instruída e remunerada para tanto.

16.13. Sem prejuízo da responsabilidade solidária eventualmente atribuída por lei perante terceiros e a ANPD, a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE por qualquer matéria relacionada a esta cláusula fica limitada, em seu conjunto, ao valor efetivamente pago pela CONTRATANTE nos 12 (doze) meses anteriores ao evento, excluídos lucros cessantes e danos indiretos, ressalvados os casos de dolo ou culpa grave da CONTRATADA.

17. NÃO ALICIAMENTO E NÃO CONTRATAÇÃO

17.1. Durante toda a vigência deste contrato e pelo prazo de 2 (dois) anos contados do seu término, por qualquer motivo, a CONTRATANTE e os seus sócios e colaboradores obrigam-se a não contratar, aliciar, solicitar, induzir ou incentivar, direta ou indiretamente, por si, por sociedade controlada, controladora, coligada ou ligada por vínculo societário, ou ainda por interposta pessoa, qualquer sócio, colaborador, empregado, preposto ou prestador de serviços da CONTRATADA com quem tenha mantido contato.

17.2. A vedação prevista nesta cláusula abrange a contratação ou o engajamento em qualquer modalidade, inclusive, de forma exemplificativa, sob regime celetista (CLT), contrato de prestação de serviços (PJ), estágio, contrato de experiência, terceirização, parceria, mandato ou qualquer outra forma jurídica de vinculação, onerosa ou gratuita.

17.3. A violação de qualquer disposição desta cláusula sujeitará a CONTRATANTE ao pagamento de multa não compensatória equivalente a 20 (vinte) vezes a última remuneração mensal do profissional ou prestador de serviços aliciado, nunca inferior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) por profissional, sem prejuízo da apuração de perdas e danos efetivamente comprovados e das demais cominações deste contrato.

17.4. A presente obrigação tem natureza essencial, subsiste à extinção do contrato e vincula os sucessores das Partes, constituindo seu descumprimento, quando a relação ainda estiver vigente, causa de rescisão por justa causa.

18. ASSINATURA DIGITAL

18.1 As partes expressamente concordam em utilizar e reconhecem como válida a comprovação de autoria e integridade dos termos ora acordados, certificados através da plataforma ZapSign (www.zapsign.com.br), constituindo título executivo extrajudicial, na forma da lei e nos termos do artigo 10, §2º, da MP n. 2.200-2/2001.

19. FORO

19.1. Para todas as disputas ou controvérsias relativas ao presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Barueri/SP, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

19.2. Antes de submeter qualquer litígio ao Poder Judiciário, as partes se comprometem a envidar esforços para solução amigável da controvérsia, mediante negociação direta pelo prazo de 15 (quinze) dias.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em via digital única, para que produza os efeitos legais a que se destina, sendo dispensada a assinatura de testemunhas, nos termos do artigo 784, §4º, do Código de Processo Civil.

Barueri/SP, 14 de agosto de 2026

GENEALOGIQ GLOBAL LTDA

CONTRATANTE

UM POR CENTO INVESTIDOR MARKETING LTDA

CONTRATADA